

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1359/2538

บริษัท สินเพิ่มพูนลิสซิง จำกัด
นาย สัจจา รัตนวิชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทที่จำเลยที่1เป็นผู้เช่าซื้อและจำเลยที่2เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่2ฟ้องแย้งให้โจทก์รับผิดชอบเพราะโจทก์ทำละเมิดโดยนำรถยนต์พิพาทซึ่งเป็นของจำเลยที่2ไปขายทอดตลาดเป็นคนละเรื่องกับที่โจทก์ฟ้องจึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม

คดี สืบเนื่อง จาก โจทก์ ฟ้อง จำเลย ที่ 1 ทำ สัญญาเช่าซื้อ รถยนต์ไป จาก โจทก์ โดย มี จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้ค้ำประกัน จำเลย ที่ 1 ผิดนัดสัญญาเช่าซื้อ เลิกกัน โจทก์ ติดตาม ยึด รถยนต์ คืน ได้ ใน สภาพ ที่ ชำรุดจึง ขายทอดตลาด ไป ใน ราคา 400,000 บาท ทำให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหายขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วม กัน ชดใช้ เงิน จำนวน 448,334 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า รถยนต์ ที่ เช่าซื้อ กัน เป็นกรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ที่ 2 การ ทำ สัญญาเช่าซื้อ เป็น นิติกรรม อำพรางการ กู้เงิน จึง เป็น โฆษะ กรรมสิทธิ์ ใน รถยนต์ ยัง เป็น ของ จำเลย ที่ 2การ ที่ โจทก์ นำ รถยนต์ ไป

ขายทอดตลาด โดย ไม่ได้ รับ ความ ยินยอม จากจำเลย ที่ 2 จึง เป็น การกระทำ
ละเมิด ต่อ จำเลย ที่ 2 ขอให้ ยกฟ้อง และบังคับ โจทก์ ชำระ เงิน จำนวน
206,722.50 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง แยก

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง รับคำ ให้การ จำเลย ที่ 2 ส่วน ฟ้องแยก ของ จำเลยที่ 2
ไม่เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม จึง ไม่รับฟ้อง แยก

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ที่ 2มี ว่า ฟ้อง
แยก ของ จำเลย ที่ 2 เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม หรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกา ว่า ฟ้องแยก ของ
จำเลย ที่ 2 เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม เพราะ จำเลยที่ 2 ฟ้องแยก ขอให้ โจทก์ ชดใช้ ค่าเสีย
หาย จาก การกระทำ ละเมิดของ โจทก์ ที่ โจทก์ นำ รถยนต์ คัน ที่ จำเลย ที่ 1 เช่า
ซื้อ ไป จาก โจทก์ซึ่ง เป็น กรรมสิทธิ์ ของ จำเลย ที่ 2 ไป ขายทอดตลาด โดย ที่
จำเลย ที่ 2ไม่ได้ ยินยอม ด้วย นั้น เห็นว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ให้ จำเลย ที่ 2ร่วมรับ
ผิด กับ จำเลย ที่ 1 ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ เพราะ จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา เช่า
ซื้อ รถยนต์ คัน พิพาท ที่ จำเลย ที่ 1 เช่าซื้อ ไป จากโจทก์ โดย มี จำเลย ที่ 2 เป็น
ผู้ค้ำประกัน แต่ ฟ้องแยก ของ จำเลย ที่ 2เป็น การ ฟ้อง ให้ โจทก์ รับผิด ต่อ จำเลย
ที่ 2 เพราะ โจทก์ ทำละเมิด ต่อจำเลย ที่ 2 โดย โจทก์ นำ รถยนต์ คัน พิพาท ที่
จำเลย ที่ 1 เช่าซื้อ จากโจทก์ ซึ่ง เป็น ของ จำเลย ที่ 2 ไป ขายทอดตลาด จำเลย ที่
2 อ้างว่า โดยที่ จำเลย ที่ 2 ไม่ได้ ยินยอม ทำให้ จำเลย ที่ 2 ได้รับ ความเสียหาย
ฟ้องแยก ของ จำเลย ที่ 2 จึง เป็น คน ละ เรื่อง กับ ที่ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ที่ 2ฟ้อง

แย้ง ของ จำเลย ที่ 2 จึง ไม่เกี่ยวกับ ฟ้องเดิม ของ โจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ที่ ศาลล่างทั้ง สอง พิพากษา ว่า ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ที่ 2 ไม่เกี่ยวกับ ฟ้องเดิมนั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>